Note externe

Direction Technique

Mandat de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au Réseau Public de Distribution d'électricité

Identification :	Enedis-FOR-RAC_02E
Version :	6
Nb. de pages :	5

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
1	01/11/2006	Création	
2.1	29/08/2007	Modification du champ d'application et introduction de deux options d'exercice du mandat	
2.2	14/04/2008	Mise à l'identité visuelle ERDF	FOR-CF_27E - V2.1
3	09/07/2008	Adaptation du document au périmètre variable du mandat exercé par le Mandataire ; intégration des remarques recevables formulées lors de la concertation externe	
4	01/04/2017	Prise en compte de la nouvelle dénomination sociale d'Enedis	ERDF-FOR-RAC_02E- V3
5	02/12/2019	Elargissement du périmètre d'utilisation du mandat, éclaircissement des pouvoirs du mandataire et prise en compte de l'article L342-2 du Code de l'énergie	
6	01/09/2022	Elargissement du périmètre d'utilisation du mandat au CARD-I	

Document(s) associé(s) et annexe(s) :
Enedis-NOI-RAC_03E - Autorisations et mandats dans le cadre des affaires de raccordement traitées par Enedis

Résumé / Avertissement
Ce document est le modèle de mandat de représentation recommandé par Enedis lorsqu'un utilisateur de réseau souhaite habiliter un tiers à agir en son nom et pour son compte auprès d'Enedis pour le raccordement d'un ou plusieurs sites, nommément désignés ou situés dans une zone géographique définie, au Réseau Public de Distribution d'électricité dont Enedis est gestionnaire, ou la modification de ce raccordement ou de la puissance de raccordement de l'installation desservie.

Ce mandat permet au mandataire d'effectuer, au nom et pour le compte du mandant, les démarches nécessaires auprès d'Enedis pour la réalisation de la prestation demandée.

Une copie de ce document doit être produite par le mandataire à Enedis, au moment du dépôt de la demande de prestation ou ultérieurement (changement de mandataire par exemple).

La forme de ces modèles n'est pas prescrite ; en revanche les parties surlignées en jaune dans les modèles doivent figurer dans les documents produits, tout comme les éléments listés après les crochets en rouge sont à sélectionner en fonction du contexte.

© Copyright Enedis

Le mandataire peut éventuellement mettre ce document sous son identité visuelle (logo) et ajouter une identification permettant de faire le lien avec son offre commerciale (Annexe n°1).

Mandat de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au Réseau Public de Distribution d'Électricité

Entre les soussignés [1] :

☐ M. ou Mme (nom, prénom) ..... domicilié(e) à .....

ou

☑ La société représentée par :
M. ou Mme ..... *[Titre/Fonction]*, dûment habilité(e) à cet effet,

ou

☐ La Collectivité Territoriale ..... représentée par

M. ou Mme ..... *[Titre/Fonction]*, dûment habilité(e) à cet effet,

Ci-après désigné(e) par « Le Mandant » d'une part,

et

La société / collectivité territoriale *F.R.H RCS 890 493 737* , représentée par

M. ou Mme COHEN ILAN ..... *[Titre/Fonction]*, President ..... *[E mail]* contact@francerenovhabitat.

dûment habilité(e) à cet effet,

ci-après désignée par « Le Mandataire » d'autre part,

Le Mandant et le Mandataire peuvent être désignés individuellement par le terme « Partie » ou collectivement par le terme « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Par le présent mandat de représentation, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, et à lui seul, d'effectuer, en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès d'Enedis, gestionnaire du Réseau Public de Distribution d'électricité, sur la ou les communes concernées par cette opération, pour le raccordement du ou des sites dont il est le maître d'ouvrage et dont la désignation et la localisation géographique sont précisées ci-dessous.

Le Mandant est informé au préalable que les conditions générales des différents documents contractuels sont disponibles sur le site https://www.enedis.fr/documents.

Le Mandataire devient l'interlocuteur d'Enedis pour toutes les étapes du raccordement. À ce titre, il est seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l'opération de raccordement ; Enedis se réserve toutefois le droit de prévenir le Mandant en cas de risque de sortie de file d'attente (en particulier à l'approche de l'échéance de l'offre de raccordement).

Dans le cadre de ce mandat, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, pour chaque site à raccorder listé ci-dessous, de [2] :

☑ **signer en son nom et pour son compte** tout document contractuel relatif au **raccordement :** *[sélectionner le(s) document(s) utile(s) parmi]* Proposition de Raccordement (PDR), Contrat d'Accès au réseau et d'Exploitation (CAE), Convention d'Autoconsommation Sans Injection (CACSI), Proposition Technico-Financière, Convention de Raccordement, Convention de Raccordement Directe, Contrat de Mandat L342-2 et Avenant

[1] Cocher la case correspondante.

[2] Cocher la ou les cases correspondant au périmètre du mandat choisi par le Mandant.

L342-2 à la PDR, PTF ou CRD). Ces documents étant rédigés au nom du Mandant. Le Mandataire prenant toute disposition pour assurer la pleine information du Mandant sur les clauses particulières afférentes au projet ;

- ☑ procéder en son nom et pour son compte aux **règlements financiers relatifs au raccordement**. A ce titre, Enedis adressera tous documents financiers (factures, relances…) au Mandataire, étant entendu que ceux-ci demeureront émis au nom du Mandant ;
- ☑ *[en cas de recours à l'article L342-2 du Code de l'énergie]*, **exécuter le contrat de mandat L342-2** et ses annexes au nom et pour le compte du Mandant, sous réserve de satisfaire aux critères énumérées à l'annexe 1 de ce présent document et étant entendu que le Demandeur du raccordement demeure responsable de sa bonne exécution ;
- ☐ *[pour les seuls contrats d'injection HTA et BT SUP 36]* **signer en son nom et pour son compte, le Contrat d'Accès au Réseau de Distributio**n d'une installation de production (CARD-I), Contrat de Service de Décompte (CSD), ces documents étant rédigés au nom du Mandant. Le Mandataire prenant toute disposition pour assurer la pleine information du Mandant sur les clauses particulières afférentes au projet.

En considération du présent mandat de représentation, le Mandataire pourra notamment :

- demander auprès des services compétents d'Enedis, la communication de toute information confidentielle concernant le Mandant, au sens de l'article R111-26 du Code de l'Energie, relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseaux Publics de Transport ou de Distribution d'électricité. Les informations communiquées ne peuvent concerner que les seules informations utiles à l'étude et à la réalisation du raccordement du ou des sites dont le Mandant est maître d'ouvrage et dont l'identification et la description figurent au présent mandat, à l'exclusion de toute autre utilisation ;
- mettre fin à la demande de raccordement, en accord avec le Mandant.

Nature et durée du mandat pour les démarches auprès d'Enedis :

Le présent mandat de représentation est donné pour le ou les seuls sites ci-dessous mentionnés. Il prend effet à la date de sa signature. Il est valable pour le raccordement des sites dont la demande a été exprimée dans l'année qui suit sa signature et prend fin lors de :

- la mise en service d'une installation, ou de la modification de la puissance de raccordement de celle-ci ;
- la mise à disposition par Enedis des ouvrages de raccordement de ces sites (autres natures d'opérations) ;
- sa révocation par le mandant à compter soit de la date indiquée dans la révocation et à défaut à compter de la notification de la révocation à Enedis.

Désignation du ou des sites dont le raccordement au Réseau Public de Distribution est à réaliser ou modifier :

Zone géographique : .....

Nature des opérations[3] Panneaux Photovoltaïques .....

ou, pour chacun des sites nommément désignés :

Adresse : .....

Commune(s), code postal : .....

Nature des opérations[3] : .....

Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacun des signataires qui reconnaît en avoir reçu communication.

Le Mandant *(Nom)*	Le Mandataire *(Nom)* F.R.H Environnement SAS
(lieu, date et signature et cachet[4])	*(lieu, date, signature et cachet[4])*
.....	Fait à PANTIN

[3] Raccordement de logements individuels ou groupés / de locaux commerciaux ou professionnels / d'une installation de production, modification de branchement, modification de la puissance de raccordement

[4] Cachet demandé uniquement pour les personnes morales et hors cas de signature électronique.

Annexe 1 : Critères d'habilitation d'un tiers à exécuter le Contrat de Mandat L342-2

Dans le cadre de l'application de l'article L342-2 du Code de l'énergie, le Demandeur (Mandant) peut habiliter un tiers (Mandataire) à signer, à procéder aux règlements financiers et à exécuter le Contrat de Mandat L342-2 et ses annexes au nom et pour le compte du Demandeur, étant entendu que le Demandeur du raccordement demeure responsable de sa bonne exécution.

Le tiers ne peut être habilité que s'il dispose des références énumérées ci-dessous en relation avec l'objet des Travaux Mandataire. Ces éléments seront mis à dispositions d'Enedis par le Demandeur au plus tard à la signature du Contrat de Mandat L342-2 afin qu'Enedis réponde favorablement ou défavorablement à l'habilitation du tiers à exécuter le Contrat de Mandat L342-2 :

- une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
- une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ;
- pour les marchés de travaux, l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables des travaux ;
- l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage ;
- l'indication des systèmes de gestion et de suivi que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché ;
- l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché ;
- des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques.

MANDAT SPECIAL DE REPRESENTATION
Pour les démarches administratives relatives à la mise en place d'une installation utilisant une ou plusieurs énergie(s) renouvelable(s)
et le raccordement d'un site au réseau public de distribution d'électricité

Entre les soussignés :

LE MANDANT représentée par M ou Mme:

Domicilé:

Et,

LE MANDATAIRE
Le Mandant constitue pour son Mandataire :

La société F.R.H, -Avenue Noël Franchini Résidence les Terrasses D'Ajac 20000 Ajaccio, au capital de 30000€, immatriculée au RCS de Bobigny numéro 890493737,représentée par son Président Monsieur ILAN COHEN;

Auquel il donne pouvoir, pour lui et en son nom :

- D'effectuer toutes les démarches administratives relatives à la réalisation d'une installation de panneaux photovoltaïques à l'adresse indiquée ci-dessus, auprès de :

  o La Mairie concernée pour la Déclaration Préalable de Travaux ;
  o L'ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, sur la ou les communes concernées par cette opération, pour le raccordement du ou des sites dont il est maître d'ouvrage et toutes les autres démarches nécessaires à cette opération, notamment pour la vente de l'électricité produite et de tout autre organisme concerné par la gestion, la production, le transport, la vente ou l'achat d'électricité.

- Exiger toutes justifications, se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharges ;

- Effectuer toutes démarches, faire toutes déclarations, émettre et signer tous actes, et faire le nécessaire à l'objet du présent mandat.

Le Mandataire devient l'interlocuteur de la Mairie du lieu de l'installation, de l'ERDF ou équivalents pour toutes les étapes de la mise en place et du raccordement de l'installation.
A ce titre, il est seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l'opération de raccordement.

Fait en deux exemplaires originaux, à: le:
(Un exemplaire du présent document est remis à chaque partie qui reconnait en avoir reçu communication)

Signature et cachet commercial du Mandataire **Signature du Mandant**

F.R.H.
196 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
Tél : 09 71 07 23 04
direction@francerenovhabitat.com
RCS Bobigny 890 493 737

MANDAT SPECIAL DE REPRESENTATION

Pour le raccordement d'un ou de plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité

Entre les soussignés :

LE MANDANT
M. Mme, :
Domicilé :

Et,

LE MANDATAIRE
Le Mandant constitue pour son Mandataire :

La société F.R.H, -Avenue Noël Franchini Résidence les Terrasses D'Ajac 20000 Ajaccio, au capital de 30000€, immatriculée au RCS de Bobigny numéro 890493737,représentée par son Président Monsieur ILAN COHEN;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Par le présent mandat de représentation, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, et à lui seul, d'effectuer, en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès d'ENEDIS, gestionnaire du Réseau public de Distribution d'électricité, sur la ou les communes concernées par cette opération, pour le raccordement du ou des sites dont il est le maître d'ouvrage et dont la désignation et la localisation géographique sont précisées ci-dessus.
Le Mandant est informé au préalable que les conditions générales des différents documents contractuels sont disponibles sur le site https://www.enedis.fr/documents.
Le Mandataire devient l'unique interlocuteur auprès de ENEDIS pour toutes les étapes du raccordement. A ce titre, il est seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l'opération de raccordement ; ENEDIS se réserve toutefois le droit de prévenir le Mandant en cas de risque de sortie de file d'attente (en particulier à l'approche de l'échéance de l'offre de raccordement).

Dans le cadre de ce mandat, le Mandant donne pouvoir au Mandataire (pour chaque site à raccorder) de :

- Signer en son nom et pour son compte tout document contractuel relatif au raccordement : Proposition de Raccordement (PDR), Contrat d'Accès au réseau et d'Exploitation (CAE), Convention d'Autoconsommation Sans Injection (CACSI), Proposition Technico-Financière, Convention de Raccordement, Convention de Raccordement Directe. Ces documents étant rédigés au nom du Mandant. Le Mandataire prenant toute disposition pour assurer la pleine information du Mandant sur les clauses particulières afférentes au projet ;
- Procéder en son nom et pour son compte aux règlements financiers relatifs au raccordement. A ce titre, Enedis adressera tous documents financiers (factures, relances...) au Mandataire, étant entendu que ceux-ci demeureront émis au nom du Mandant ;

En considération du présent mandat spécial, le Mandataire pourra notamment demander auprès des services compétents de ENEDIS la communication de toute information confidentielle concernant le Mandant, au sens de l'article R111-26 du Code de l'Energie relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. Les informations communiquées ne peuvent concerner que les seules informations utiles à l'étude et/ou à la réalisation du raccordement du ou des sites dont le Mandant est maître d'ouvrage et dont l'identification et la description figurent au présent mandat, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Fait en deux exemplaires originaux, à: le:
(Un exemplaire du présent document est remis à chaque partie qui reconnait en avoir reçu communication)

Signature et cachet commercial du Mandataire **Signature du Mandant**

F.R.H.
196 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
Tél : 09 71 07 23 04
direction@francerenovhabitat.com
RCS Bobigny 890 493 737

Nature et durée du mandat : *le présent mandat prend effet à la date de sa signature. Il prend fin lors de la mise à disposition par ENEDIS des ouvrages de raccordement des sites. Le Mandataire ne peut être tenu pour responsable des délais de réponse faites par ENEDIS ou l'un de ses prestataires, ni des délais de réalisation des travaux de raccordement qui sont de la stricte compétence de ENENDIS.*